Nutzungsbedingungen für die Online-Leitungsauskunft der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

1 Nutzungsumfang

1.1 Die Online-Leitungsauskunft umfasst ausschließlich die Lage der von SWN betriebenen Versorgungsanlagen und –leitungen der Sparten Strom (ggf. zzgl. Beleuchtung), Gas, Fernwärme, Wasser und Telekommunikation.
Im Einzelnen werden dem Nutzer folgende Dokumente zur Verfügung gestellt:
- 1. Anschreiben
- 2. Übersicht
- 3. Legende
- 4. Merkblatt zum Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen
- 5. Nutzungsbedingungen
- Leitungsauskunft Breitband
- Leitungsauskunft Fernwärme
- Leitungsauskunft Gas
- Leitungsauskunft stillgelegte Kabel und Rohre
- Leitungsauskunft Strom
- Leitungsauskunft Wasser
- DXF - Alle Sparten

Die Dokumente stellen den zum Zeitpunkt der Auskunfterteilung bei SWN bekannten Kenntnisstand dar, der nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt wurde. Liegen SWN keine Pläne der einzelnen Sparten vor, enthält die Auskunft die entsprechenden Dokumente auch nicht.

1.2 Die zur Verfügung gestellten Daten und Pläne verbleiben im Eigentum von SWN und unterliegen ggf. dem Urheberrecht sowie dem Schutz des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG).

2 Zugang und Nutzungsdauer

2.1 Die Online-Auskunft wird kostenfrei erteilt und steht dem Nutzer nach erfolgter Registrierung für insgesamt einen Monat zur Verfügung. Nach Ablauf dieser Frist kann bei berechtigtem und nachweisbarem Interesse eine verlängerte Nutzungsberechtigung per E-Mail unter leitungsauskunft@swn.net beantragt werden.

2.2 Für die Erteilung der Auskunft ist ein berechtigtes Interesse erforderlich. Ein solches ist gegeben, soweit die Abfrage aufgrund bevorstehender Bau- und/oder Planungsmaßnahmen erfolgt und der Nutzer an diesen beteiligt ist. Mit der Teilnahme versichert der Nutzer, ein derartiges berechtigtes Interesse zu verfolgen.

2.3 Die Registrierung erfolgt durch Angabe von Vor- und Nachnamen, Anschrift und E-Mail-Adresse. Der Nutzer legt selbständig ein Passwort fest.

2.4 Technische Voraussetzungen für die Nutzung der Leitungsauskunft sind ein aktueller Browser sowie Software zum Öffnen der Dokumente (Beispiele: Acrobat Reader zip-Programm zum Entpacken).

2.5 Die Unterlagen werden als zip-Datei nach Wahl im pdf- oder dxf-Format zur Verfügung gestellt.

2.6 SWN ist berechtigt, im Falle
- des Verdachts der Nutzung des Zugangs durch nichtberechtigte Dritte,
- berechtigter Zweifel an der Richtigkeit der mitgeteilten Angaben oder
- des Verdachts der missbräuchlichen bzw. gegen diese Regelungen verstoßenden Verwendung der Leitungsauskunft

den Zugang unverzüglich zu widerrufen bzw. zu sperren.

3 Nutzerpflichten und Haftung

3.1 Der Nutzer verpflichtet sich, seine Daten vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Änderungen teilt der Nutzer SWN unverzüglich mit.

3.2 Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind ausschließlich vom Nutzer und für die angegebenen Zwecke zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der SWN.

3.3 Der Nutzer stellt das Vorhandensein der technischen Voraussetzungen hinsichtlich der Leitungsauskunft sowie die Lesbarkeit der zur Verfügung gestellten Daten sicher.
Er verpflichtet sich, bei Zweifeln oder Unklarheiten hinsichtlich der Leitungsauskunft eine Auskunft auf anderem Wege einzuholen und bei SWN nachzufragen. Dies gilt auch, sofern die Online-Leitungsauskunft nicht zum Abruf zur Verfügung steht.
Nimmt der Nutzer trotz der vorgenannten Pflichten Bauarbeiten oder andere Tätigkeiten auf, haftet er für die dadurch entstandenen Schäden.

3.4 Dem Nutzer ist bekannt, dass der Leitungsauskunft zugrunde liegende Datenbestand ständiger Veränderung unterliegt und die Unterlagen lediglich eine zeitlich begrenzte Gültigkeit haben. Der Nutzer holt daher zeitnah vor Beginn der Arbeiten die Leitungsauskunft ein. Für Veränderungen des Planstandes zwischen Auskunfterteilung und Beginn der Maßnahmen des Nutzers haften SWN nicht. Hat die Maßnahme einen Monat nach Erteilung der Leitungsauskunft nicht begonnen, ist eine neue Leitungsauskunft einzuholen, um eventuell hinzugekommene oder veränderte Leitungen zu berücksichtigen.

3.5 Eine Haftung von SWN und ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ist ausgeschlossen, sofern der Schaden aus einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, aus einer vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Verletzung oder aus der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht resultiert. Bei Letzterem ist die Haftung auf Schäden begrenzt, die typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Vertragswesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

4 Datenschutz-Hinweis

SWN ist zur Erteilung von Leitungsauskünften rechtlich verpflichtet. Zur Vermeidung und Vorbeugung vor Schadensfällen sowie zur Minimierung und Beseitigung auftretender Schäden müssen wir die Daten abfragender Nutzer dokumentieren.
Daher willigen Sie mit dem Antrag auf Erteilung von Leitungsauskünften darin ein, dass Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Firma, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer zum Zwecke der Dokumentation erhoben, verarbeitet und genutzt werden. SWN beachtet dabei alle relevanten datenschutzrechtlichen Verpflichtungen.

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH
Bismarckstraße 51, 24534 Neumünster
Telefon 04321 202-0, Telefax 04321 202-386
E-Mail swn@swn.net, Internet www.swn.net

Änderungen vorbehalten.

Stand 01.12.2017